

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Longueuil	29 novembre 2013
Région :	Montréal
Dossier :	479401-62-1208
Dossier CSST :	132952995
Commissaire :	Nicole Blanchard, juge administrative
Membres :	Jean-Marie Jodoin, associations d'employeurs Nicole Milhomme, associations syndicales

Gaétan Morin (Succession)
Partie requérante

et

Rona inc.
Partie intéressée

DÉCISION

[1] Le 13 août 2012, monsieur Gaétan Morin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 août 2012, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 14 juin 2012 et déclare que le travailleur n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012, mais qu'il continue de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu réduite liée à sa lésion professionnelle antérieure au 15 mai 2012.

[3] À l'audience prévue pour le 22 novembre 2013, les parties sont absentes. Par lettre datée du 20 novembre 2013, la représentante du travailleur (exécutrice testamentaire) a avisé le tribunal de cette absence et elle a fait parvenir une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4] La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu en lien avec la récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012.

L'AVIS DES MEMBRES

[5] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis de rejeter la requête du travailleur et de confirmer la décision de la CSST rendue le 6 août 2012, à la suite d'une révision administrative. Ils considèrent que le travailleur n'avait pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012 puisqu'à cette date, la Régie des rentes du Québec l'avait déjà déclaré invalide et que cette invalidité était attribuable à une condition personnelle. Ainsi, l'incapacité d'exercer un emploi ne résultant pas de la récidive, rechute ou aggravation, le travailleur ne pouvait avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu en lien avec la récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012.

[7] Voici les faits pertinents au litige.

[8] Le 1^{er} mai 2008, la CSST rend une décision où elle reconnaît que, le 21 mars 2008, le travailleur a subi un accident du travail, qui lui a causé une lacération au pouce gauche, d'où la reconnaissance d'une lésion professionnelle.

[9] Le 14 mai 2008, la CSST rend une décision où elle reconnaît la relation entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs traumatique à l'épaule gauche et la lésion professionnelle.

[10] Le 12 septembre 2008, la CSST rend une décision où elle reconnaît que les nouveaux diagnostics de fracture ouverte L2 au pouce gauche et capsulite à l'épaule gauche sont en relation avec la lésion professionnelle.

[11] Le 3 juin 2009, la CSST rend une décision où elle reconnaît que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 19,2 %.

[12] Le 8 juin 2009, la CSST rend une décision où elle reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation, puisqu'il conserve des limitations fonctionnelles.

[13] Le 16 juillet 2009, l'emploi de préposé à la billetterie est retenu à titre d'emploi convenable. La CSST considère alors que le travailleur est capable de l'exercer et qu'il continuera à recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu'au moment où il travaillera ou, au plus tard, le 12 juillet 2010, date où commencera le versement des indemnités de remplacement du revenu réduites.

[14] Le 25 mars 2010, la CSST rend une décision, où elle reconnaît que, le 21 décembre 2009, le travailleur a subi une récurrence, rechute ou aggravation (une aggravation des ankyloses à l'épaule gauche).

[15] Le 23 septembre 2010, la CSST reconnaît, qu'à la suite de la récurrence, rechute ou aggravation du 21 décembre 2009, le travailleur est capable d'exercer l'emploi convenable. Comme le travailleur ne travaille pas et qu'il a encore droit à l'indemnité prévue pour la recherche d'emploi, la CSST déclare qu'elle continuera de lui verser l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'au plus tard, le 30 mars 2011 et, qu'ensuite, il recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite. Cette décision est confirmée par une décision de la révision administrative, le 17 février 2011.

[16] Le 12 octobre 2010, la CSST reconnaît que la récurrence, rechute ou aggravation du 21 décembre 2009 entraîne une atteinte permanente de 1,2 %.

[17] Le 5 juin 2012, la CSST reconnaît que, le 15 mai 2012, le travailleur a subi une récurrence, rechute ou aggravation (une capsulite à l'épaule gauche).

[18] Le 4 juin 2012, une agente de la CSST inscrit une note au dossier où elle mentionne que le travailleur l'avise qu'il est sans emploi, qu'il ne peut plus travailler, qu'il a été déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec et qu'il est en attente d'une greffe du poumon. En conséquence, l'agente décide que le travailleur n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu car il a été reconnu invalide en raison d'une cause autre que sa lésion professionnelle. Le 6 juin 2012, à une autre note au dossier, l'agente écrit que le représentant du travailleur lui confirme que le travailleur a été déclaré invalide en raison de son poumon. À une question qu'il pose concernant le fait que le travailleur n'aurait pas droit aux indemnités de remplacement du revenu, l'agente répond que lorsqu'un travailleur est déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec, pour une lésion autre que la lésion professionnelle, il n'a pas droit aux indemnités de la CSST selon l'article 44 de la loi.

[19] Le 3 juillet 2012, le travailleur conteste un avis de paiement du 14 juin 2012, où implicitement la CSST l'informe qu'il n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012.

[20] Le 6 août 2012, la CSST rend la décision qui est l'objet de la présente contestation. Étant déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec pour une condition personnelle, la CSST décide que le travailleur n'a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu puisqu'il était déjà incapable d'exercer son emploi en raison d'une condition personnelle. Toutefois, elle reconnaît qu'il continue de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu réduite.

[21] À son argumentation écrite, la conjointe du travailleur informe la Commission des lésions professionnelles que le travailleur est décédé le 24 décembre 2012. Elle demande l'application de l'article 67 de la loi. Considérant que le montant le plus bénéfique, entre celui de la CSST ou de la Régie des rentes, est celui de la CSST, elle est d'avis que le travailleur devrait alors recevoir une pleine indemnisation de la CSST.

[22] L'article 67 de la loi ne s'applique toutefois pas au présent dossier. Cet article prévoit comment va se faire le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, et ce, une fois que ce droit est reconnu à un travailleur. Toutefois, avant d'en déterminer son calcul, encore faut-il au préalable que le travailleur démontre qu'il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu est prévu à l'article 44 de la loi qui se lit comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

1985, c. 6, a. 44.

[23] Donc, selon cet article, pour qu'un travailleur ait droit à une indemnité de remplacement du revenu, il doit être reconnu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et non pour une condition personnelle. C'est donc la question de la capacité de travail qui est pertinente au niveau de l'attribution de l'indemnité de remplacement du revenu.

[24] La preuve au dossier démontre que lors de sa récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012, le travailleur était sans emploi et qu'il avait déjà été déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec, et ce, en raison d'une condition pulmonaire, condition personnelle non reliée à sa lésion professionnelle du 21 mars 2008. Le tribunal ne possède aucune autre information qui viendrait corriger ces faits.

[25] Lorsqu'un travailleur qui subit une lésion professionnelle est déjà à ce moment invalide et incapable de travailler pour une raison étrangère à sa lésion professionnelle, il a déjà été décidé qu'il ne peut bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu puisque ce n'est pas sa lésion professionnelle qui le rend incapable de travailler, mais bien sa condition personnelle antérieure¹. Ainsi, un travailleur déjà reconnu invalide par la Régie des rentes du Québec ne devient pas incapable de travailler en raison de sa lésion professionnelle².

[26] Dans le présent dossier, puisque l'ouverture du droit à l'indemnité de remplacement du revenu, prévu à l'article 44, est tributaire de la capacité de travail en raison d'une lésion professionnelle et que la preuve que possède le tribunal démontre que ce n'est pas la lésion professionnelle qui entraîne une incapacité d'exercer l'emploi, mais plutôt sa condition personnelle qui l'a rendue invalide, alors la conclusion qui s'impose est que le travailleur n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Toutefois, tel que l'a décidé la CSST, le travailleur continuait tout de même de recevoir l'indemnité de remplacement réduite reliée à sa lésion professionnelle déterminée au moment de son emploi convenable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Gaétan Morin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 août 2012, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Gaétan Morin n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2012, mais qu'il avait droit de continuer de recevoir l'indemnité de remplacement réduite reliée à sa lésion professionnelle.

Nicole Blanchard

Monsieur Stéphane Gaumond
GESTICONSEILS
Représentant de la partie requérante

¹ *Gagnon et Jean-Marie Dupuis Itée*, [1994] C.A.L.P. 985, décision accueillant la requête en révision, deuxième révision rejetée [1993] C.A.L.P. 1274, requête en révision judiciaire rejetée [1994] C.A.L.P. 1285 (CS); *Lavigueur et Beignes Fins Séguin*, [2004] CLP 861.

² *Croteau et Commission Scolaire de Chambly*, [1995] C.A.L.P. 1331.